

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1242/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นายมนตรี กิตติอุดมพานิช
นายพรหม แสงทอง กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 359 (4)

ป.พ.พ. มาตรา 108, มาตรา 1336

จำเลยทราบดีว่าอ้อยที่จำเลยสั่งให้คนงานตัดเป็นของผู้อื่นที่มาไถพืชผลของจำเลยที่ปลูกไว้ในที่ดินที่เกิดเหตุซึ่งโจทก์ร่วมและจำเลยพิพาทแย่งสิทธิครอบครองกันอยู่แล้วปลูกอ้อยขึ้นแทน แม้จำเลยจะไม่ทราบว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของอ้อยและก่อนตัดอ้อยจำเลยจะได้แจ้งความให้เจ้าพนักงานตำรวจรับทราบไว้ล่วงหน้าก็ตาม จำเลยก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดอ้อยดังกล่าว การที่จำเลยสั่งให้ตัดอ้อยของโจทก์ร่วมจึงมีความผิดฐานทำให้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 359 (4)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกตัดอ้อยในไรของผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพกสิกร อันเป็นการทำให้เสียหาย แล้วลักอ้อยดังกล่าวไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๓๕๙ (๔), ๓๓๕ (๗), (๑๒)

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ในระหว่างการสืบพยานจำเลย ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๙ (๔), ๘๓ จำคุกคนละ ๖ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองทราบดีอยู่แล้วว่า อ้อยที่จำเลยทั้งสองส่งให้คน
งานตัดเป็นอ้อยของผู้อื่นที่มาไถพืชผลของจำเลยที่ปลูกไว้ในที่ดินที่เกิดเหตุแล้วปลูก
อ้อยขึ้นแทน แม้จำเลยทั้งสองจะไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอ้อยที่ปลูกไว้หลังจาก
สืบหาตัวเจ้าของแล้วก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดอ้อยดังกล่าวได้
เพราะไม่ใช่อ้อยของจำเลยทั้งสอง การที่จำเลยส่งให้คนงานตัดอ้อยของโจทก์ร่วมจึง
เป็นความผิดฐานทำให้เสียหาย แม้ก่อนทำการตัดอ้อยจำเลยทั้งสองจะได้แจ้งความ
ให้เจ้าพนักงานตำรวจรับทราบไว้ล่วงหน้าก็ไม่มีผลทำให้การกระทำของจำเลยทั้งสอง
ไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียหายไปได้ จำเลยทั้งสองจะอ้างว่ากระทำไปเพื่อ
ป้องกันสิทธิในทรัพย์สินของตนโดยไม่มีเจตนาทำให้เสียหายหาได้ไม่ ทั้งโจทก์ร่วม
พยานโจทก์ก็เบิกความได้เพียงสิทธิครอบครองในที่ดินที่เกิดเหตุว่าเป็นของตนด้วยที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานทำให้เสียหายมานั้นชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่จำเลยทั้งสองอายุมากแล้ว ประกอบกับไม่เคยได้

รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษให้จำเลยเพื่อให้โอกาสกลับตัวแต่ให้
ลงโทษปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๖ เดือนและปรับคนละ ๒,๐๐๐
บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ๒ ปีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตรีวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายพงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร
ศาลอุทธรณ์ - นายวีระชัย สุตรสุวรรณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>